

1501051-21.2021.8.26.0071

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... chamada 'Guerra', comandava o tráfico naquela região, sendo que o acusado e outras pessoas 'trabalhavam' para ele. Afirmou que, quando as drogas acabavam, eles iam até algumas residências e buscavam as drogas para serem vendidas. Informou que, por isso, solicitaram o cumprimento de buscas em diversas residências, sendo que, durante o cumprimento das buscas, localizaram um pino de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501051-21.2021.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501051-21.2021.8.26.0071

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3004422/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 15718248 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 15718249 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 900002/2021/567 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 900001/2021/567 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

LEONARDO ALVES BATISTA BORGES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Leonardo Alves Batista Borges, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 28, incisos I a III, da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 13 de janeiro de 2021, às 07h30min, na Rua Mario dos Reis Pereira, número 3-89, bloco 13 apartamento 44, bairro Parque City, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, guardava um pino, ou 0,16 gramas, de cocaína, para consumo pessoal.

Boletim de ocorrência (fls. 01/02), auto de exibição/apreensão (fls. 09), laudo de constatação preliminar (fls. 11/13) e laudo definitivo (fls. 14/16).

Durante a audiência de instrução de fls. 119/121, foi ofertada defesa prévia e

recebida a denúncia. Ainda, no mesmo ato processual, foram ouvidos Karoline dos Santos Almeida, policial civil André Luis Mustafa e interrogado o réu.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 126/129 pugnando, em suma, pela condenação nos termos da denúncia, bem como pelo lançamento da reprimenda de prestação de serviços à comunidade pelo lapso de cinco meses.

Já a Defensoria às fls. 134/139 pleiteou pela absolvição ante a insignificância, por mácula à lesividade, ou o lançamento da reprimenda de advertência sobre os efeitos das drogas, pela constatação das atenuantes da confissão e menoridade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/02), auto de exibição/apreensão (fls. 09), laudo de constatação preliminar (fls. 11/13) e laudo definitivo (fls. 14/16).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

O policial civil André Luis Mustafá, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), em resumo, disse que uma pessoa chamada 'Guerra', comandava o tráfico naquela região, sendo que o acusado e outras pessoas 'trabalhavam' para ele. Afirmou que, quando as drogas acabavam, eles iam até algumas residências e buscavam as drogas para serem vendidas. Informou que, por isso, solicitaram o cumprimento de buscas em diversas residências, sendo que, durante o cumprimento das buscas, localizaram um pino de cocaína no apartamento do réu.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos, ainda que prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais, não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP;

61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003.

PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

A testemunha Karoline dos Santos Almeida, sob o devido processo legal (mídia SAJ), em resumo, disse que estava no apartamento com o acusado, ocasião em que a polícia

invadiu o local. Afirmou que os policiais encontraram um pino de cocaína que era para o consumo do acusado.

Não obstante, o acusado Leonardo Alves Batista Borges, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em síntese, confessou o delito. Disse que a polícia foi até sua casa e encontrou um pino de cocaína que era para seu consumo. Afirmou que está preso em razão de um delito de tráfico de drogas.

Assim, a confissão espontânea encontra arrimo no restante da prova colhida, sendo de rigor o édito condenatório pela infração sui generis descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, não há inconstitucionalidade a ser declarada.

De início, é notório que a matéria ainda não foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal.

Portanto, ao menos por ora, a norma deve ser presumida como válida.

Eis a redação do art. 1º da Lei nº 11.343/06: Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes.

Da simples leitura, forçoso convir que a norma trata diferentemente o usuário do dependente.

Ou seja, há uma gradação, de modo que a pena do usuário visa evitar que ele fique dependente ou mesmo abrandar a já instalada dependência.

E aqui, em cotejo com o caso concreto, a "despenalização" foi pouco eficiente já que o acusado foi condenado (em primeira instância) pelo delito de tráfico de drogas.

Portanto, não há mácula à lesividade, pois, para além da saúde pública (aqui vista em sentido amplo, como o gasto no combate à traficância, fomentada pelo uso, bem como, a preservação do próprio sistema SUS, já tão combalido), há o necessário de proteger o próprio acusado.

Depois, não há mácula à igualdade.

Aqui, o D. Defensor alega que as drogas são criminalizadas por portaria do Ministério da Saúde por razões de ordem política, econômica ou moral.

Portanto, a eleição seria arbitrária, em detrimento de outras drogas.

Não se vislumbra arbitrariedade, tendo em vista, além de outros fatores, o princípio da legalidade estrita.

Passo à fixação da pena.

No ponto, é verdade que o acusado foi processado e condenado pelo delito de tráfico (fls. 99/100).

Entretanto, a citada infração penal é posterior não podendo ser valorada para "apenar" o acusado, sob mácula à legalidade.

Depois, somente um pino de cocaína foi apreendido, pesando apenas 0,16 gramas.

Além disso, o acusado possui a menoridade relativa em seu favor e confessou a prática.

Deste modo, a pena de advertência sobre os efeitos das drogas é suficiente, além de razoável e proporcional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL deduzida na ação penal e, desta maneira, CONDENO o réu LEONARDO ALVES BATISTA BORGES, qualificado nos autos, a cumprir a reprimenda de advertência sobre os efeitos das drogas, pela prática da infração descrita no art. 28 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Tratando-se de pena "instantânea", após cumprida, arquivem-se os autos com as necessárias anotações e comunicações de estilo.

P.R.I.C.

Bauru, 25 de novembro de 2022.

MARGEM DIREITA